

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5128159-95.2023.4.02.5101/RJ

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5128159-95.2023.4.02.5101/RJ
AGRAVANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RECORRENTE)
AGRAVADO: MARCOS EDGARD DE CARVALHO (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): KAMYLO COSTA LOUREIRO (OAB ES012873)
ADVOGADO(A): LEONARDO SILVARES ITALA FRAGA (OAB ES024525)
MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto pela UNIÃO (evento 52) contra a decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 47) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, por falta de paradigma válido, por não juntar o acórdão indicado como paradigma e por entender que o acórdão impugnado se encontra em consonância com a jurisprudência dominante da Turma Nacional de Uniformização, reafirmada no julgamento do PEDILEF n. 5005602-56.2021.4.02.5108, no sentido de que *"não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas"*.

A 8ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso nominado da UNIÃO, mantendo a sentença que declarou *"indevida a cobrança de Imposto de Renda sobre as parcelas referentes às folgas não gozadas (indenizadas) e dobras recebidas pela parte autora"* e condenou a UNIÃO a *"restituir os valores que foram indevidamente recolhidos a título de Imposto de Renda dos referidos pagamentos, atualizados a partir dos descontos, com a aplicação da Taxa SELIC, observada a prescrição quinquenal."* (Evento 19 - SENT1).

O julgado recorrido tem a seguinte ementa (evento 34 - ACOR2):

"TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE VERBAS DENOMINADAS FOLGAS INDENIZADAS, CURSO/TREINAMENTO, DOBRA MÊS ANTERIOR, CURSO /TREINAMENTO MÊS ANTERIOR. TNU FIXOU A SEGUINTE TESE: "NÃO INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS FOLGAS DO EMPREGADO TRABALHADAS E INDENIZADAS" (PEDILEF: 50280056720164047200). SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DA TNU. DETERMINAÇÃO DA TNU EM CASOS SEMELHANTES PARA ADEQUAÇÃO DO JULGADO A SUA TESE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO."

Irresignada, a UNIÃO interpôs pedido regional de uniformização (evento 38 - PEDUNIFREG1), alegando, em síntese, haver contrariedade de entendimento entre o aresto impugnado e o paradigma da 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro.

Nesse sentido, assevera que, *"de acordo com o acórdão recorrido, diversas verbas recebidas pelo autor, pelos mais diversos motivos, também deveriam ser isentas de IR, por se tratarem de folgas indenizadas"* (evento 38 - PEDUNIFREG1 - fl. 3 do PDF), ao passo que, *"nos autos do processo 5016322-98.2024.4.02.5101, julgado pela 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, foi considerado que outras verbas não podem ser consideradas como folgas indenizadas, não sendo essa a abrangência conferida pela TNU"* (evento 38 - PEDUNIFREG1 - fl. 3 do PDF).

Pretende, outrossim, a prevalência do entendimento fixado no acórdão paradigma acerca da diferença entre folga indenizada e dobra ou dias extras (evento 38 - PEDUNIFREG1 - fl. 5 do PDF).

Requer, assim, *"o recebimento, regular processamento e julgamento deste pedido de uniformização de interpretação de lei federal, para que prevaleça o entendimento estabelecido pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro no bojo do Proc. 5016322-98.2024.4.02.5101 (no sentido de que a isenção de IR somente pode abranger as folgas indenizadas, não podendo ser incluídas outras rubricas pleiteadas na exordial e em relação às quais não se pode aplicar interpretação extensiva quanto à não incidência do tributo, por não se amoldarem a peculiar natureza das folgas trabalhadas), restando assim reformado o acórdão proferido nos presentes autos."* (Evento 38 - PEDUNIFREG1 - fls. 12/13).

Apesar de intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões ao pedido de uniformização (eventos 42, 43, 44 e 45).

A Gestora inadmitiu o pedido regional de uniformização (evento 47), tendo a UNIÃO interposto agravo, por meio do qual afirma que a teor da *"peça de interposição do PUIL a divergência entre decisões das Turmas Recursais desta Região encontra-se plenamente comprovada"*, além de reiterar argumentos expostos no pedido regional de uniformização,

fazendo alusão ao número de processo 5016322-98.2024.4.02.5101 da 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, como sendo paradigma da 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro. (Evento 52 - AGRAVO PU1 - fls. 2/3 do PDF).

Apesar de intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões ao agravo (eventos 54, 55, 56 e 57).

É o relatório. Decido.

Ab initio, não se conhece de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante o disposto na parte final do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil.

Note-se que a decisão agravada (evento 47) inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, por falta de paradigma válido, por não juntar o acórdão indicado como paradigma e por entender que o acórdão impugnado se encontra em consonância com a jurisprudência dominante da Turma Nacional de Uniformização, reafirmada no julgamento do PEDILEF n. 5005602-56.2021.4.02.5108, no sentido de que "*não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas*".

Entretanto, em suas razões, a agravante alega, em síntese, dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e paradigma da 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro; porém, incidindo em manifesto equívoco, tanto nas razões do pedido regional quanto nas do agravo, ao fazer alusão ao número de processo 5016322-98.2024.4.02.5101 pertencente ao acervo processual da 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro (respectivamente, à fl. 2 dos eventos 38 e 52), para, no final, requerer o regular processamento do agravo, a fim de que "*o PUIL seja julgado no sentido de que o reconhecimento da não tributação seja limitado à verba "folgas indenizadas", não se admitindo interpretação extensiva para a não incidência do tributo sobre outras rubricas, não abrangidas pela decisão da TNU.*" (Evento 52 - AGRAVO PU1 - fl. 21 do PDF).

Nesse contexto, verifica-se que as razões do agravo estão totalmente dissociadas da fundamentação do *decisum* recorrido, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido por afronta ao princípio da dialeticidade.

Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assiste à recorrente.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver **divergência entre decisões** quanto à **questão de direito material** proferidas por **Turmas Recursais da 2ª Região**, nos termos do artigo 14 da Lei nº 10.259/2001 e artigo 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região).

In casu, observa-se que, nas razões do incidente regional de uniformização, o recorrente deixou de indicar paradigma válido, em conformidade com o §2º do artigo 11 do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, na medida em que os autos do processo nº 5016322-98.2024.4.02.5101 pertencem ao acervo processual da 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, prolatora do acórdão recorrido.

Ademais, observa-se que, nas razões do pedido regional de uniformização, a recorrente sequer realizou o adequado cotejo analítico entre o *decisum* impugnado e o acórdão apontado como paradigma.

Vale ressaltar a imprescindibilidade do cotejo analítico para indicar a similitude fática entre as demandas, com a sinalização dos trechos que configurem a divergência e menção às circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, conforme disposto no artigo 10, §1º, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, e jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização que colaciono a seguir:

"PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 1. A MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTA OU DO INTEIRO TEOR DO JULGADO É INSUFICIENTE PARA A NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. 2. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO.

DECISÃO: A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu não conhecer o Pedido de Uniformização, por ausência de demonstração analítica da divergência jurisprudencial. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - 00039325720124036304 - Relator: FABIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA Data da publicação:22/08/2018)".

"PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO APTO A DEMONSTRAR A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ART. 15, I, DO RITNU (RESOLUÇÃO N.º 345 / 2015). NÃO CONHECIMENTO.

1. Segundo esta Turma Nacional de Uniformização, o cotejo analítico deve ser dividido em duas etapas: "primeiro, pela comparação entre as questões de fato tratadas no acórdão impugnado e no paradigma, com reprodução dos fundamentos de ambos; depois, pelo confronto das teses jurídicas em conflito, evidenciando a diversidade de interpretações para a mesma questão de direito" (PEDIDO 00653802120044036301, Relator: Juiz Federal JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DOU 25/05/2012).

2. In casu, a parte suscitante não se desincumbiu do inafastável ônus de proceder à demonstração analítica, sendo insuficiente a mera transcrição de julgados. 3. Incidente não conhecido.

DECISÃO: A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu NEGAR CONHECIMENTO ao incidente. ("Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - 05038007920164058200 - Relatora: GISELE CHAVES SAMPAIO ALCANTARA - Data da publicação: 25/06/2018)"

(Sem negrito no original).

Nessa linha de orientação é o enunciado nº 13 aprovado na 5ª Edição do Workshop da Turma Nacional de Uniformização "Diálogos e Cooperação no Sistema Recursal dos Juizados Especiais Federais", *verbis*:

"Para admissibilidade do pedido de uniformização de jurisprudência, o cotejo analítico exige a descrição dos julgados e a análise comparativa das questões fáticas e jurídicas, demonstrando que a decisão de mérito do caso é divergente da jurisprudência de paradigma."

Ante a inexistência de demonstração de divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e precedente válido de Turma Recursal desta 2ª Região, resta obstado o prosseguimento do pedido regional de jurisprudência.

A propósito, confira-se o disposto no artigo 11, inciso V, alíneas "a" e "c" e §2º, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, *verbis*:

"Art. 11. No exame de admissibilidade dos pedidos de uniformização regional, caberá ao Juiz Gestor das Turmas Recursais ou a outro membro das Turmas Recursais, no caso de designação pela Coordenadoria Regional dos Juizados Especiais Federais da Segunda Região, de forma sucessiva: (Redação dada pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

(...)

V - não admitir o pedido de uniformização regional, quando desatendidos os seus requisitos, notadamente se: (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

a) não indicado paradigma válido, com a devida identificação do processo em que proferido; (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

(...)

c) não demonstrada a existência de similitude, mediante cotejo analítico dos julgados; (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

(...)

*§ 2º Para os fins do inciso V, alínea a, consideram-se **paradigmas válidos** precedente de Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região distinto da Turma prolatora do acórdão recorrido bem como precedente da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região. (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)".*

(Sem negrito no original).

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de regional de jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, encaminhem-se os autos à Gestora das Turmas Recursais do Rio de Janeiro.